كذا وفى المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة وصلاة جماعة فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة والنذر ضربان نذر لجاج بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كان كلمته فعلى كذا وفيه ما التزمه أو كفارة يمين ولو قال فعلى كفارة يمين أو نذر لزمته ونذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلى كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كان شفى الله مريضى فعلى كذا فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة ولو نذر صوم أيام سن تعجيله فان قيد بتفريق أو موالاة وجب أو سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا قضاء ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة الآن شرط تتابعها أو مطلقة وجب تتابعها ان شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل فى معينة ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة أو الاثنين لم يقضهما ان وقعت فيما مر أو فى شهرين لزمه صومهما تتابعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فان نسيه صام يوما ومن نذر اتمام نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد انعقد فان صامه عنه والا فان قدم ليلا أو يوما صام سقط والا لزمه القضاء أو التالى له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم فى الاربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر

(فصل) نذر اتيان الحرم أو شئ منه لزمه نسك أو المشى اليه لزمه مع نسك مشى من مسكنه أو أن يحج أو يعتمر ماشيا لزمه مشى من حيث أحرم فان ركب أجزاه ولزمه دم أو نسكا وغضب أناب وسن تعجيله أول تمكنه فان مات بعده فعلى من ماله أو ان يفعله عاما معينا وتمكن لزمه فان فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد احرامه قضى أو صلاة أو صوما فى وقت ففاتته قضى أو اهداء شئ الى الحرم لزمه حمله اليه ان سهل وصرفه لمساكينه أو تصدق فاعلى أهل بلد معين لزمه أو صوما بمكان لم يتعين أو صلاة به فكاعتكاف أو صوما فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فبمثل أو صلاة فركعتان بقيام قادر أو صلاة قاعد اجاز قائما لا عكسه أو عتقا فرقبة أو عتق كافرة أو معيبة اجزأه كاملة فان عين ناقصة تعينت

(كتاب القضاء) توليه فرض كفاية فمن تعين له فى ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل سنا أو مفضولا ولم يمتنع الافضل كرها له أو مساويا فكذا ان اشتهر وكفى والا سأله وشرط القاضى

(باب القضاء على الغائب) هو جائز ان كان عليه بينة وادعى المدعى جحوده فان قال هو مقر لم تسمع بينته وان أطلق فالاصح أنها تسمع وأنه لا يلزم القاضى نصب مسخر ينكر على الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة ان الحق ثابت فى ذمته وقيل يستحب ويجريان فى دعوى على صبى أو مجنون ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأنى موكلك أمر بالتسليم واذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه والا فان سأل المدعى انهاء الحال الى قاضى بلد الغائب أجابه فينهى سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى أو حكما ليستوفى والانهاء أن يشهد عدلين بذلك ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهد ان عليه ان أنكر فان قال لست المسمى فى الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فان أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم ان لم يكن هناك مشارك له فى الاسم والصفات وان كان أحضر فان اعترف بالحق طولب وترك الاول والا بعث الى الكاتب ليطالب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضى بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففى امضائه اذا عاد الى ولايته خلاف القضاء بعلمه ولو ناداه فى طرفى ولايتيهما أمضاه وان اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها ان لم يعدلها والا فالاصح جواز ترك التسمية والكتاب بالحكم يمضى مع قرب المسافة وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح الا فى مسافة قبول شهادة على شهادة

(فصل) ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع بينته وحكم بها وكتب الى قاضى بلد المال ليسلمه للمدعى ويعتمد فى العقار حدوده أولا يؤمن فالاظهر سماع البينة ويبالغ المدعى فى الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم بها بل يكتب الى قاضى بلد المال بما شهدت به فيأخذ ويبعثه الى الكاتب ليشهد واعلى عينه والاظهر أنه يسلمه الى المدعى بكفيل ببدنه فان شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل والا فعلى المدعى مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضارها ان أمكن احضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة واذا وجب احضار فقال ليس بيدى عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم للمدعى دعوى القيمة فان نكل فحلف المدعى أو أقام بينة كلف الاحضار وحبس عليه ولا يطلق الا باحضار أو دعوى تلف ولو شك المدعى هل تلفت العين فيدعى قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب منى كذا فان بقى لزمه رده والا فقيمته سمعت دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعى القيمة ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطالب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطالبه وحيث أوجبنا الاحضار فثبت للمدعى استقرت مؤنته على المدعى عليه والا فهى ومؤنة الرد على المدعى

(فصل) الغائب الذى تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهى التى لا يرجع منها مبكرا الى موضعه ليلا وقيل مسافة قصر ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينة ويحكم بغير حضوره الا لتوار به أو تعززه والاظهر جواز القضاء على غائب فى قصاص وحد قذف ومنعه فى حد لله تعالى ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره ويمكنه من جرح ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة واذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك فان امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره أو غائب فى غير ولايته فليس له احضاره أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل